

刑法
No112

H29-13

(配点：3)

月 日

月 日

責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 13歳の少年であっても、事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば、責任能力が認められることがある。
2. 責任能力の有無は法律判断であり、専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため、その前提となる生物学的・心理学的要素についても、最終的には裁判所により判断される。
3. 相手の頭部を殴打する暴行を加えた時点で行為者に責任能力が存在したとしても、その暴行により相手が死亡した時点で行為者に責任能力が存在しなければ、死亡の結果について行為者に刑事責任を問うことはできない。
4. 犯行当時、行為者に重度の精神疾患があれば、そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあったと判断されることになる。
5. 飲酒の際、飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。

No112	責任能力	正答率
H29-13	正解 2、5 (順不同)	92%

1 誤っている

41条。14歳に満たない者の行為は、罰しない。その趣旨は、14歳未満の者は人格形成途上にあって可塑性に富んでいること等に鑑み、刑罰を科さないこととした点にある。よって、13歳の少年は、事理弁識能力及び行動制御能力が備わっていても、責任能力が認められることはない。

2 正しい

最決平21.12.8 (百選 I 35事件) は、「責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である」としている。

3 誤っている

責任能力は、行為者に対する非難可能性を意味するから、実行行為の時点で存在していれば足り(行為と責任の同時存在の原則)、結果発生の時点で責任能力の存在は不要とされている。

4 誤っている

最決昭59.7.3は、「原判決が、所論精神鑑定書……の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の状況にあつた旨の記載があるのにその部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあつたと認定したのは、正当として是認することができる。」としている。よって、犯行当時、行為者に重度の精神疾患があっても、そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあったと判断されるわけではなく、行為者の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等によっては心神喪失の状態になかったと判断されることもあり得る。

5 正しい

最決昭43.2.27 (百選 I 39事件) は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心身耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減輕をすべきではない」として、行為者に責任能力を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、責任非難のためには必ずしも実行行為の時点で完全な責任能力が存在することは必要ではないとして、行為と責任の同時存在の原則を修正し(原因において自由な行為の理論)、結果行為(実行行為)が完全な責任能力のある原因行為における意思決定の実現といえる場合は、結果行為について完全な責任能力を認めることができるということを挙げている。

以上により、正しい記述は2と5であり、したがって、正解は肢2と肢5(順不同)となる。